

부가가치세 영세율 적용에 관한 규정

제1장 총칙

제1조 (목 적)

이 규정은 「부가가치세법 시행령」(이하 ‘시행령’이라 한다) 제101조 제1항의 위임에 따라 영세율이 적용되는 재화 및 용역으로서 부가가치세 신고서에 첨부할 서류를 부득이한 사유로 제출할 수 없는 경우에 한하여 이를 갈음할 수 있는 서류를 지정하고, 시행령 제33조 제1항, 「조세특례제한법 시행령」 제108조제2항의 위임에 따라 외교관 면세점 사업자의 지정기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의)

제1조의 “부득이한 사유”라 함은 다음 각 호의 경우를 말한다.

1. 신고기한 내 서류발급관서의 사정으로 제출할 수 없을 때
2. 영세율 적용대상 거래로서 시행령 제101조제1항 각호에 정한 서류가 없는 때
3. 그 밖의 영세율적용사업자에게 귀책사유가 없는 때

제2장 영세울 첨부서류 지정 및 관리

제3조 (지정서류)

- ① 시행령 제101조제1항 각호에 규정한 서류를 부득이하게 제출할 수 없는 경우에는 「영세울적용사업자가 제출할 영세울 첨부서류 지정 고시」 제2조에서 지정한 서류를 같은 고시 제3조의 서식에 의하여 제출하여야 한다.
- ② 시행령 제101조제1항제11호에 의한 임가공계약서는 임가공재화의 품목·규격·수량·임가공단가·금액·관련신용장번호 및 가공을 위탁하는 사업자가 수출업자(대행수출하는 수출품생산업자를 포함한다)임이 표시된 것이어야 한다.

제4조 (외화획득명세서의 제출)

「부가가치세법」 제21조부터 제24조까지 및 시행령 제31조부터 제33조까지 규정한 영세울적용사업자가 제3조제1항의 지정서류를 제출할 수 없는 경우에는 「영세울적용사업자가 제출할 영세울 첨부서류 지정 고시」 별지 제7호 서식의 외화획득명세서에 영세울이 확인되는 증거서류를 첨부하여 제출하여야 한다.

제5조 (서류의 보완)

- ① 제4조의 외화획득명세서를 제출한 사업자는 시행령 제101조제1항 각호에 정한 서류를 실질적으로 발급받을 수 있는 날이 속하는 과세기간의 예정신고 또는 확정신고 기한 내에 제출하여야 한다.
- ② 제1항의 서류를 제출하지 아니한 때에는 당초부터 「부가가치세법」 및 시행령에 의한 서류를 제출하지 아니한 것으로 본다.
- ③ 관할세무서장은 사업자가 제4조에 해당하는 서류를 보완하여 제출한 경우 스캔 접수하여 전자서고에 수록·관리하여야 한다.

제6조 (세무서장의 제출서류 확인 및 조사)

- ① 영세율 적용을 위한 첨부서류를 제출받은 사업장 관할세무서장은 「부가가치세법」 제59조의 규정에 의한 부가가치세 환급 전에 다음과 같이 그 제출서류를 확인하여야 한다.
1. 시행령 제101조제1항 각호 및 제3조의 규정에 의하여 제출된 서류가 사본인 경우에는 그 원본과 대조 확인하여 제출서류에 다음과 같은 모형의 고무인을 찍고 확인자를 기록하여야 한다.

2cm	원본대조필 (. . .) 확인자 인
7cm	(. . .)내에는 확인한 연월일 기재

2. 다만, 부득이한 사유로 원본을 확인할 수 없는 경우에는 다음
모형의 고무인을 찍고 사후에 대조 확인하여야 한다.

	7cm	
2cm	원본대조필 (. . .) 담 당 자 인 (. . .) 확인자 인	

확인자는 제출서류 접수 이후 원본을 확인한 연월일을 하단 (. . .) 내에 기재

- ② 제5조의 규정에 의한 보완서류가 제출되는 경우에도 제1항의 규정을 준용하여 처리한다.

- ③ 관할세무서장은 부가가치세 경정조사·법인세 조사·소득세 조사 및 범칙조사 등 각종 세무조사 시 병행하여 영세율 적용 및 제출서류의 정당여부를 조사하고 특히 다음 사항을 중점적으로 확인하여야 한다.
1. 「영세율 적용사업자가 제출할 영세율 첨부서류 지정 고시」 제2조에서 정한 지정서류 중 제2항제1호에 의한 선박에 의한 운송용역공급가액 일람표를 제출한 경우
 2. 「영세율 적용사업자가 제출할 영세율 첨부서류 지정 고시」 제2조에서 정한 지정서류 중 제3항제1호, 제3항제6호의 용역공급계약서사본 및 제4항의 제조·가공·역무제공계약서사본을 제출한 경우
 3. 제1항의 규정에 의한 원본이 확인되지 않은 제출서류가 있는 경우
 4. 「영세율 적용사업자가 제출할 영세율 첨부서류 지정 고시」 제2조에서 정한 지정서류 중 제3항 제2호의 규정에 의거 세관장이 발행하는 선(기)용품 적재허가서만 제출하고 해당 물품명세서는 사업자가 보관한 경우

제3장 외교관면세점 관리

제7조 (외교관면세점 지정요건)

- ① 시행령 제33조제1항 및 「조세특례제한법 시행령」 제108조에 규정하는 외교관면세점의 지정을 받으려는 자는 별지 제1호 서식에 의한 지정신청서를 관할세무서장에게 제출하여야 한다. 단 외교관면세점에 포함되는 외국인전용판매장 지정 및 지정취소는 「개별소비세법 시행령」 제28조에 의한다.
- ② 제1항에 의하여 외교관 면세점 지정을 받으려는 자가 다른 법령에 의하여 허가 또는 지정을 받거나 등록을 하여야 하는 사업에 있어서는 해당 허가증·지정증 또는 등록증 사본을 제출하여야 한다.
- ③ 제1항에 의하여 지정신청서를 접수한 관할 세무서장은 신청서를 접수한 날로부터 7일 내에 별지 제2호 서식의 외교관면세점 지정증을 발급하여야 한다. 이 경우 신청인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지정을 하지 않을 수 있다.
 1. 외교관의 이용도가 낮다고 인정되는 장소에서 면세점을 경영하려는 경우
 2. 판매인원 및 시설규모, 외교관면세점 경영에 필요한 자금력 및 신용 등을 갖추지 못한 경우
- ④ 제3항의 규정에 의하여 지정을 받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 그 지정을 취소할 수 있다.
 1. 관계법령에 의하여 허가·지정 또는 등록이 취소된 때
 2. 해당 외교관면세점을 양도하거나 대여한 경우
 3. 사업자 또는 법인의 임원이 국세 또는 지방세를 50만원 이상 포탈하여 처벌 또는 처분을 받은 경우

제8조 (외교관면세점의 사후관리)

- ① 외교관면세점이 휴업 또는 폐업하거나 지정증의 기재사항에 변경이 있는 경우에는 「부가가치세법」 제8조제8항의 규정을 준용하여 별지 제3호 서식의 외교관면세점 휴업·폐업·지정사항 변경신고서에 지정증을 첨부하여 관할세무서장에게 제출하여야 한다.
- ② 제1항에 의하여 지정변경신청을 받은 관할세무서장은 변경내용을 확인하고 지정증의 기재사항을 정정하여 다시 발급하여야 한다.

제9조(재검토기한)

국세청장은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 8월 26일 기준으로 매 3년이 되는 시점(2028년 8월 26일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다

부칙(2025. 8. 27. 국세청 훈령 제2669호)

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

서식목록

서식번호	서 식 명	비 고
1	외교관면세점 지정신청서	
2	외교관면세점 지정증	
3	외교관면세점 휴·폐업·지정사항 변경신청서	
참고서식	영세율적용사업자가 제출할 영세율적용 첨부서류 고시 서식	별지1~7

제 호

외교관면세점 지정증

- 성 명: (생년월일:)
(대표자 성명)
- 상 호:
(법인명)
- 사업자등록번호:
- 판매장 소재지:

「부가가치세 영세율적용에 관한 규정」 제7조제3항에 따라 외교관면세판매장으로 지정합니다.

년 월 일

세무서장 직인

210mm×297mm(인쇄용지(특급) 120g/m²)

부가가치세영세율적용에 관한 규정 (별지 제3호 서식)

외교관면세점 ☐ 휴업 ☐ 폐업 ☐ 지정사항 변경 신고서			처리기간
			즉 시
① 성명(대표자명)		② 사 업 자 등 록 번 호	
③ 상호(법인명)		④ 판 매 장 소 재 지	
신 고 내 용			
⑤ 휴업	. . .부터 . . .까지(간)		
⑥ 폐업일			
변경 사항	⑦ 변경 전		
	⑧ 변경 후		
「부가가치세 영세율적용에 관한 규정」 제8조제1항에 따라 외교관면세점의 ☐휴업 ☐폐업 ☐지정사항의 변경을 신고합니다. 년 월 일 신고인 (인) 세무서장 귀하			
※ 구비서류: 외교관면세점 지정증			수수료
			없음

210mm×297mm[일반용지 60g/ m²(재활용품)]

(년 제 기)

(1) 성명		(2) 사업자등록번호	
(3) 상호		(4) 사업장소재지	
(5) 거래기간	년 월 일 ~ 월 일	(6) 작성일	

[illegible]

년 월 일
(서명 또는 인)

제출인

세무서장 귀하

(1) ~ (4): 제출자(공급자)의 사업자등록증에 기재된 내용을 적습니다.
 (5), (6): 제출대상기간과 이 명세서의 작성일을 적습니다.
 (7) ~ (11): 내국신용장에 포함되지 않은 관세환급금 등에 대해 적습니다.

(년 제 기)

(1) 성명		(2) 사업자등록번호	
(3) 상호		(4) 사업장소재지	
(5) 거래기간	년 월 일 ~ 월 일	(6) 작성일	

(7) 선박명	(8) 운항기간	운송수입금액(원화)			(12) 비고 (외화 등)
		(9) 국내수입분	(10) 해외수입분	(11) 합 계	
(13) 소계 (A)					
(14) 외화입금증명서 제출분 (B)					
(15) 차감 (A-B)					

년 월 일
(서명 또는 인)

세무서장 귀하

(1) ~ (4): 제출자(공급자)의 사업자등록증에 기재된 내용을 적습니다.
 (5), (6): 제출대상기간과 이 명세서의 작성일을 적습니다.
 (7) ~ (15): 선박에 의한 외국항행구역 공급 내용에 대해 적습니다. 금액은 원화로 적되 원단위 미만은 절사
 하며, 운항기간이나 외화 등은 비교란에 참고로 적을 수 있습니다.

외항 선박 등에 제공한 재화·용역 일람표
(년 제 기)

1. 인적사항

(1) 성명		(2) 사업자등록번호		
(3) 상호		(4) 사업장소재지		
(5) 거래기간	년 월 일 ~ 월 일		(6) 작성일	

2. 외항 선박 등에 제공한 재화·용역 일람표

(7) 구 분	(8) 금 액(원 화)	(9) 제 출 서 류	(10) 비 고 (외화 등)
(12) 선(기)적완료증명서 제출분			
(13) 합 계			

「영세유택용사업자가 제출할 영세유택용첨부서류 지정 고시」에 따라 외항 선박 등에 제공한 재화·용역 일람표를 제출합니다.

년 월 일
(서명 또는 인)

제출인

세무서장 귀하

작성방법

- (1)~(4): 제출자(공급자)의 사업자등록증에 기재된 내용을 적습니다.
 (5), (6): 제출대상기간과 이 명세서의 작성일을 적습니다.
 (7)~(10): 외항 선박 등에 제공한 재화·용역에 대해 제출할 해당 지정서류명을 적고 지정서류와 함께 제출합니다. 금액은 원화로 적되 원단위 미만은 절사하며, 외화 등은 비고란에 참고로 적을 수 있습니다.

(년 제 기)

(1) 성명		(2) 사업자등록번호		
(3) 상호		(4) 사업장소재지		
(5) 거래기간	년 월 일 ~ 월 일		(6) 작성일	

[illegible]

(서명 또는 인)

세무서장 귀하

(년 제 기)

(1) 성명		(2) 사업자등록번호	
(3) 상호		(4) 사업장소재지	
(5) 거래기간	년 월 일 ~ 월 일	(6) 작성일	

[illegible]

년 월 일
(서명 또는 인)

제출인

세무서장 귀하

(1) ~ (4): 제출자(공급자)의 사업자등록증에 기재된 내용을 적습니다.
 (5), (6): 제출대상기간과 이 명세서의 작성일을 적습니다.
 (7) ~ (14): 부가가치세법 시행령 제33조제1항에 따라 공급하는 경우 적습니다. 금액은 원화로 적되 원단위 미만은 절사하며, 외화 등은 비고란에 참고로 적을 수 있습니다.

외 화 획 득 명 세 서

(년 제 기)

1. 인적사항

2. 외화획득내용

위와같이 부가가치세법 제24조 및 동법시행령 제31조부터 제33조까지 규정하는 영세율 적용 재화 및 용역을 공급하였기 「영세율적용사업자가 제출할 영세율적용첨부서류 지정 고시」에 따라 외화획득명세서외 관계증빙 서류를 붙임과 같이 제출합니다.

(1) ~ (4): 제출자(공급자)의 사업자등록증에 기재된 내용을 적습니다.
(5), (6): 제출대상기간과 이 명세서의 작성일을 적습니다.
(7) ~ (17): 「부가가치세법」 제24조 및 「같은법 시행령」 제31조부터 제33조까지 규정한 영세율적용사업자가 지정서류를 제출할 수 없는 경우에 영세율이 확인되는 증빙서류를 첨부하여 제출합니다. 금액은 원화로 적되 원단위 미만은 절사하며, 외화 등은 비고란에 참고로 적을 수 있습니다.